



PUTUSAN

Nomor 1294 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HENGKI WISAL, bertempat tinggal di Toko Tunas Bakti, Jalan Saranani, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CH. Naharuddin Abdullah, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum CH. Naharuddin Abdullah & Rekan, beralamat di Jalan Bung, Komplek Bung Permai, Blok D, Nomor 5, RT 006, RW 007, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ANDI NETTY HERAWATI, bertempat tinggal di BTN Sutra Mas, Blok B/17, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afirudin Mathara, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Afirudin Mathara Law Firm, beralamat di Jalan Sao-Sao, Nomor 291, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021;
Termohon Kasasi;

D a n :

1. **Hj. FATIMAH HUZAIN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Ir. Sukarno, depan Mesjid Dakwah Wanita/Gereja Pantekosta Bukit Zaitun, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1294 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Kendari,
sekarang tidak diketahui alamatnya, tetapi masih dalam wilayah
h Negara Republik Indonesia;

2. LURAH LEPO-LEPO, berkedudukan di
Jalan Balai Kelurahan Lepo-Lepo, Kelurahan Lepo-Lepo,
Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI,
berkedudukan di Kantor Pertanahan Kota Kendari, Jalan
H.E.A. Mokodompit, Nomor 9, Kelurahan Lalolara,
Kecamatan Kambu, Kota Kendari;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada
Pengadilan Negeri Kendari, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Meletakkan sengketa terhadap tanah sengketa dan menyatakan sengketa tersebut sah dan
berharga;
3. Menyatakan tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Desa Lepo-
Lepo, tanggal 10 Mei 1982, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 29
Maret 1982, Nomor 1156/1982, seluas 10.000 m² atas nama Suhanda yang
terletak di Jalan Jend. Muhammad Yasin atau setempat dikenal dengan Jalan
Boulevard, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari,
dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dahulutanah

Andi

Sumarni/sekarang tanah Nasruan,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1294K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Jend. Muhammad Yasin/Jalan Boulevard,
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik PT Panca Logam, adalah sah milik Penggugat;
- 4. Menyatakan tindakan Tergugat II yang mengaku itanah objek sengketa sebagai miliknya kemudian mengalihkannya objek sengketa kepada Tergugat I dan tindakan Tergugat III mengetahui/mengesahkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 24 Mei 2010, Nomor 592.2/37/2010, adalah perbuatan melanggar hukum;
- 5. Menyatakan tindakan Tergugat II mendaftarkan tanah objek sengketa atas namanya kepada Tergugat IV dan tindakan Tergugat IV menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02700/Kel. Lepo-Lepo, tanggal 5 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 23 Juni 2010, Nomor 59/Lepo-Lepo/2010, atas nama Tergugat I adalah perbuatan melanggar hukum;
- 6. Menyatakan segala surat atau dokumen yang terbit yaitu Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 24 Mei 2010, Nomor 592.2/37/2010, Sertifikat Hak Milik Nomor 02700/Kel. Lepo-Lepo, tanggal 5 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 23 Juni 2010, Nomor 59/Lepo-Lepo/2010, atas nama Tergugat I dan/atau surat/dokumen apapun yang terbit untuk dan/atau atas nama Tergugat I dan/atau Tergugat II ataupun hak lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap tanah objek sengketa;
- 7. Menghukum Tergugat I ataupun hak lain yang mendapat hak dari Tergugat I atau siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bebantangnya ngan apapun di atasnya;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1294K/Pdt/2023



8. Menyatakan atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), kerugian mana harus dibayar kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar tunai dan sekaligus kerugian Penggugat tersebut setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paks sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi putusan perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi tentang kompetensi absolut;
- Gugatan Penggugat *error in objecto*;

Eksepsi Tergugat IV:

- Eksepsi kompetensi absolut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari, telah memberikan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PNKdi., tanggal 16 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1294K/Pdt/2023



2. Menyatakan objek sengketa yang terletak di JalanJend. Muhammad Yasinatausetempatdikenaldengan Jalan Boulevard, KelurahanLepo-Lepo, KecamatanBaruga, Kota Kendari,sebagaimana SertifikatHakMilik Nomor 195/DesaLepo-Lepo, tanggal 10 Mei 1982, yang diuraikandalamGambarSituasitanggal 29 Maret1982, Nomor1156/1982, seluas 10.000 m²(sepuluh ribu meter persegi) atasnamaSuhandaadalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2700, tanggal 5 Juli 2010, Surat Ukur Nomor 59/Lepo-Lepo/2010, tanggal 23 Juni 2010, luas 9.800 m² (sembilan ribu delapan ratus meter persegi) atas nama Hengky Wisal, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segeramengosongkanobjeksengketa yang terletak di JalanJend. Muhammad Yasinatausetempatdikenaldengan Jalan Boulevard, KelurahanLepo-Lepo, KecamatanBaruga, Kota Kendari,sebagaimana SertifikatHakMilik Nomor 195/DesaLepo-Lepo, tanggal 10 Mei 1982, yangdiuraikandalamGambarSituasitanggal 29 Maret1982, Nomor 1156/1982, seluas 10.000 m²(sepuluh ribu meter persegi) atasnamaSuhanda, dalam keadaan baik seperti semula tanpa ada beban apapun diatasnya;
6. MenghukumTergugat I ataupihak lain yang mendapathakdariTergugat I atausiapapun yang menguasaitanahsengketauntukmengosongkanlalumenyerahkantanahseng ketakepadaPenggugatdalamkeadaankosongtanpasyaratdanbebantanganapapun diatasnya;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.974.000,00 (tigajutasembilanratusujuhpuluhempatribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selaindanselebihnya;

Halaman5dari9hal. Put. Nomor1294K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 44/PDT/2022/PTKDI, tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Tergugat
I/Pembanding/Pemohon untuk kasasi, Hengky Wisal;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Kdi., tanggal 16 Februari 2022 dan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 44/PDT/2022/PTKDI, tanggal 15 Juni 2022;
3. Mengadili Sendiri:
 - Menolak segenap permohonan gugatan Penggugat/Terbanding, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat/Terbanding membayar keseluruhan biaya perkara;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1294K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasitelah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Agustus 2022, yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juli 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Agustus 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menjual tanah objek sengketa pada bidang yang sama dengan alas hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik;
- Bahwa Penggugat menjual dengan alas hak milik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Desa Lepo-Lepo yang terbit pada tahun 1982, sedangkan Tergugat menjual dengan alas hak milik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2700/Kelurahan Lepo-Lepo yang terbit pada tahun 2010;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, jika terdapat sertifikat ganda atas bidang tanah yang sama, maka yang berlaku adalah sertifikat yang terbit lebih dahulu;
- Bahwa oleh karena sertifikat hak milik Penggugat terbit lebih dahulu, maka sertifikat Penggugatlah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat lebih kuat, sedangkan sertifikat hak milik Tergugat yang terbit belakangan atas bidang objek sengketa yang sama tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1294K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HENGKI WISAL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1..Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENGKI WISAL** tersebut;
- 2..Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh parapihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1294K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1294K/Pdt/2023